

**SABRI BIN MANSOR, NASRI BIN MANSOR DAN
ISHAK BIN MANSOR
LWN
NORZAIMAH BINTI MANSOR**

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 15 Oktober 2021 bersamaan 8 Rabiul Awal 1443H]

[Kes Permohonan No. : 10000-077-0022-2021]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa -Penyerahan Notis Rayuan Seksyen 139 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

**Pegum Syarie Pemohon : Tuan Muhammad Iz'aan bin Azalan
daripada Tetuan Izaan Azalan &
Associates**

Pegum Syarie Responden : Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Di hadapan Mahkamah ini adalah suatu Permohonan Pelanjutan Tempoh Masa bagi menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden dalam Kes Rayuan (Mal) : 10000-099-0014-2020. Rayuan tersebut adalah lanjutan daripada penghakiman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 29 Januari 2020 dalam kes Tuntutan Pembatalan Hibah (Kes Mal No. 10100-099-0585-2018).

[2] Pihak Pemohon-Pemohon telah memfailkan permohonan ini melalui suatu Notis Permohonan bertarikh 4 Februari 2021 setelah gagal berbuat demikian dalam tempoh masa yang ditetapkan serta melepasi tempoh masa bagi menyerahkan Notis Rayuan kepada Pihak Responden.

[3] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, iaitu -

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[4] Merujuk kepada Afidavit sokongan, Pemohon-Pemohon telah menyatakan bahawa Notis Rayuan telah difailkan di Mahkamah pada 29 Januari 2020 iaitu pada hari yang sama selepas Keputusan Kes Tuntutan Pembatalaan Hibah di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dibacakan.

[5] Seterusnya pada 3 Februari 2020, Pemohon-Pemohon telah berusaha menyerahkan sesalinan Notis Rayuan kepada pihak Responden di alamat terakhir Responden iaitu di No.9, Jalan 9C, Lembah Jaya Selatan, 68000

Ampang, Selangor. Walaubagaimanapun usaha penyerahan ini tidak sempurna kerana Responden tiada di alamat tersebut..

[6] Pada 3 Disember 2020, pihak Mahkamah telah mengarahkan Pemohon -Pemohon untuk memfailkan Permohonan Pelanjutan Tempoh Masa disebabkan tempoh masa sebenar penyerahan Notis Rayuan telah tamat dan melepasi tempoh masa sebagaimana yang ditetapkan oleh Seksyen 139 (4) dan (8) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan:-

Seksyen 139. Notis rayuan

(1)

(2)

(3)

(4) *Notis rayuan hendaklah difailkan dalam masa **empat belas hari dari hari keputusan itu diumumkan**, dan hendaklah menyatakan sama ada keseluruhan atau sebahagian sahaja, dan bahagian yang mana, keputusan itu yang dirayukan.*

(5)

(6)

(7)

(8) *Notis rayuan hendaklah disampaikan oleh perayu **dalam masa yang dihadkan** bagi pemfailan rayuan kepada semua pihak yang terlibat dengan rayuan itu atau kepada Peguam Syarie mereka masing-masing.*

[7] Berdasarkan Affidavit Sokongan, kami dapati bahawa Permohonan Lanjut Tempoh Masa ini tidak dibuat setelah berlalunya tempoh 1 tahun 23 hari dari tarikh akhir serahan iaitu pada 12 Februari 2020 sedangkan Pemohon-Pemohon mempunyai ruang untuk berbuat demikian dalam tempoh yang ditetapkan.

[8] Kegagalan penyerahan Notis Rayuan ini adalah disebabkan pihak Pemohon-Pemohon tidak mempunyai alamat Responden yang terkini walaupun cubaan serahan dibuat pada 3/6/2020 jam 6.00 petang namun gagal kerana Responden sudah tidak lagi tinggal di alamat terakhir tersebut.

[8] Persoalan utama yang perlu diputuskan dalam kes ini adalah **samada Pemohonan Pemohon-Pemohon ini patut dan wajar dipertimbangkan oleh Mahkamah** sebagaimana ruang yang disediakan melalui peruntukan seksyen 238 yang dinyatakan diatas.

[9] Sukacita kami nyatakan bahawa telah banyak penghakiman yang diputuskan berhubung dengan Permohonan Pelanjutan Masa ini dan di antara kes yang telah diterbitkan di dalam Jurnal Hukum adalah seperti kes Aziah Binti Abdul Aziz lwn Azmi Bin Abd. Aziz [2013 JH 36 (1) serta kes Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn Wan Hassan Bin Wan Daud, [2015], JH 40(1), di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes -kes berkenaan telah menggariskan beberapa elemen penting yang menjadi faktor pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 ETTMMSS 2003, iaitu-

- i. Tempoh kelewatan
- ii. Sebab kelewatan
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

[10] Pada hemat kami, setelah kami berpuashati bahawa adanya usaha untuk menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden telah dibuat namun gagal, maka kami mendapati permohonan ini adalah wajar dibenarkan oleh Mahkamah demi memastikan proses keadilan dapat berjalan mengikut undang-undang.

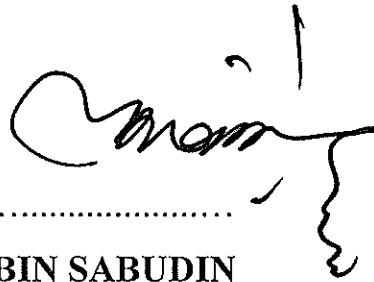
[11] Justeru, oleh kerana Penyerahan Notis Rayuan ini masih belum sempurna maka wajarlah untuk Pemohon-Pemohon menyempurnakan secara gantian (Tampalan) di alamat terakhir Responden setelah usaha penyerahan ke diri gagal kerana Responden tidak lagi tinggal di situ dan pihak Pemohon-Pemohon tiada mempunyai maklumat berkenaan alamat terkini Responden .

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan Pemohon-Pemohon, Afidavit Sokongan dan Hujahan pihak-pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut—

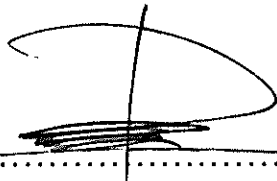
- [1] Bahawa permohonan Pemohon **adalah DITERIMA**.
- [2] Mahkamah Perintahkan Notis Rayuan bagi Kes Rayuan (Mal) No.: 10000-099-0014-2020 hendaklah diserahkan kepada Responden dalam **tempoh 14 hari** mulai tarikh hari ini.
- [3] Penyampaian ^{**Notis**} ~~Rekod~~ Rayuan tersebut hendaklah dilaksanakan secara gantian (tampalan) di alamat terakhir Responden.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



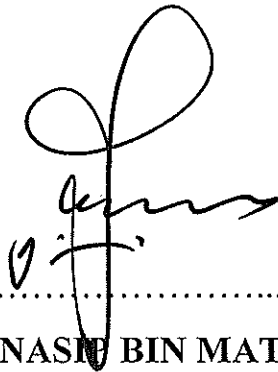
-
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



-
2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



-
3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIR BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor